

# الوحدة 1

## القانون العقاري وعقود البيع

وكالة الوسيط 777 - مكناس، المغرب  
المدة: 3 أيام (21 ساعة)

للإطار القانوني للمعاملات العقارية في المغرب: عقود البيع، التسجيل، الرهن العقاري، الملكية المشتركة، وعقود الإيجار.  
دراسة شاملة

### محتويات الوحدة

الجزء 1: الإطار القانوني للعقارات في المغرب

الجزء 2: عقد البيع - المراحل والالتزامات

الجزء 3: حقوق الرهن والضمانات

الجزء 4: الملكية المشتركة

الجزء 5: قانون الإيجار السكني والتجاري

الجزء 6: المسؤولية والأخطاء المهنية

اختبار تقييمي وملخص

## الجزء 1: الإطار القانوني للعقارات في المغرب

القانونية المتكاملة. يعد العقيل الرئيسي هو الوكيل العقاري الذي يربط البائع بالمشتري ويضمن سلامة الصفقة من الناحية القانونية. يخضع القطاع العقاري في المغرب لمجموعة من النصوص

- المنظومة القانونية العقارية المغربية
- ظهير الالتزامات والعقود (DOC) - أساس التعاقد
- القانون 00-44: حفظ الحقوق العينية العقارية
- القانون 00-18: الملكية المشتركة
- القانون 03-07: التوثيق العقاري
- القانون 12-67: الإيجار السكني والمهني
- القانون 16-49: الإيجار التجاري
- المدونة العامة للضرائب: واجبات التسجيل

### 1.2 أنواع العقارات القانونية

| نوع العقار          | التعريف                                   | الإجراء القانوني          |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| عقار محفظ           | مسجل في السجل العقاري ويحمل رقم رسم عقاري | شهادة الملكية من المحافظة |
| عقار في طور التحفيظ | طلب التحفيظ قيد الدراسة                   | مطالبة التحفيظ + تحقق     |
| عقار غير محفظ       | لا يوجد له رسم عقاري                      | عقد عرفي + شهود           |
| ملكية مشتركة        | عقار يضم وحدات مستقلة                     | عقد تقسيم + نظام داخلي    |

### 1.3 دور المحافظة العقارية

العقارية الجهة الرسمية المختصة بتسجيل الحقوق العينية. تصدر شهادات الملكية وتقييد الرهون والامتيازات والتحملات العقارية. تعتبر المحافظة

- طلب شهادة الملكية: 3 إلى 5 أيام عمل
- تقييد البيع: 15 يوما من استلام الملف الكامل
- تقييد الرهن العقاري: 10 أيام عمل
- الاطلاع على مخطط الموقع: يوم واحد

## الجزء 2: عقد البيع - المراحل والالتزامات

مسار إتمام صفقة البيع العقاري

العميل يعبر عن الرغبة في الشراء

عرض شراء مكتوب + عربون (5% إلى 10%)

وعد بالبيع (عقد تمهيدي) - 3 إلى 6 أشهر

الحصول على التمويل + الفحوصات القانونية

عقد البيع النهائي لدى موثق مرخص

أداء واجب التسجيل (4% للسكن + 1% للمحافظة)

نقل الملكية وتسليم المفاتيح

### 2.2 عناصر وعد البيع

| ملاحظات عملية                 | المحتوى الإلزامي                 | البند                 |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| التحقق من الأهلية القانونية   | أو رقم السجل التجاري + عنوان CIN | هوية الأطراف          |
| الاطلاع على الرسم العقاري     | المساحة، الطابق، الرقم العقاري   | وصف العقار            |
| تجنب الثمن الصوري             | المبلغ بالأرقام والحروف          | الثمن                 |
| ينصح بالتوثيق لدى موثق        | النسبة والجهة المودع لديها       | العربون               |
| تحديد مدة الحصول على القرض    | رفض القرض يفسخ العقد             | شرط التمويل           |
| ثمانية وأربعون ساعة من السداد | أجل محدد للتوثيق                 | تاريخ التوقيع النهائي |

### 2.3 التكاليف التي يتحملها المشتري

| الجهة المستفيدة   | النسبة / المبلغ     | التكلفة            |
|-------------------|---------------------|--------------------|
| إدارة الضرائب     | 4% من ثمن البيع     | واجب التسجيل       |
| المحافظة العقارية | 1% + 150 درهم       | رسوم المحافظة      |
| مكتب التوثيق      | 0.5% إلى 1%         | أتعاب الموثق       |
| الوكالة العقارية  | 2.5% إلى 3% (+ TVA) | عمولة الوكيل       |
| البنك المقرض      | 1% من مبلغ القرض    | تكاليف ملف التمويل |

تنبیه مهم: الوكيل العقاري المرخص فقط هو المؤهل قانونياً لتحصيل العمولة

### الجزء 3: حقوق الرهن والضمانات

يخول الدائن استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار عند عدم الوفاء. يسجل الرهن لدى المحافظة العقارية ليكون نافذا في مواجهة الغير. الرهن العقاري هو تأمين عيني يمنحه المدين للدائن على عقار معين،

#### مراحل إنشاء الرهن العقاري

تصنيف الرهن العقاري

أولاً: الرهن الاتفاقي (Hypothèque Conventionnelle)

□ ينشأ بالاتفاق بين الدائن والمدين

□ أكثر أنواع الرهن شيوعاً في التمويل البنكي

ثانياً: الرهن القضائي (Hypothèque Judiciaire)

□ يصدر بحكم قضائي لصالح الدائن

□ يسجل تلقائياً على جميع عقارات المدين

ثالثاً: الرهن القانوني (Hypothèque Légale)

□ ينشأ بقوة القانون دون اتفاق

□ مثال: رهن إدارة الضرائب لتحصيل الديون الضريبية

#### 3.2 مراحل إنشاء الرهن البنكي

| المرحلة               | الإجراء                        | المدة               |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1. الموافقة المبدئية  | دراسة الملف من قبل البنك       | 7 إلى 15 يوماً      |
| 2. تقييم العقار       | خبير معتمد يحدد القيمة السوقية | 3 إلى 7 أيام        |
| 3. عقد القرض          | توقيع اتفاقية القرض لدى البنك  | يوم واحد            |
| 4. التوثيق            | تحرير عقد الرهن لدى موثق       | 2 إلى 3 أيام        |
| 5. التسجيل            | إيداع الملف في المحافظة        | 10 أيام عمل         |
| 6. الإفراج عن الأموال | البنك يحول المبلغ للبائع       | 48 ساعة بعد التسجيل |

## الجزء 4: الملكية المشتركة (نظام الشقق)

00-18 الذي ينظم العلاقة بين ملاك الوحدات المستقلة في مبنى واحد. يتضمن هذا النظام حقوقا وواجبات محددة لكل مالك. تخضع الملكية المشتركة للقانون

### 4.1 الأجزاء المشتركة والخاصة

| النوع                                   | المكونات                                           | المسؤولية             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| الأجزاء المشتركة                        | السقف، الواجهة، الأساسات، المصعد، السلالم، الممرات | اتحاد الملاك          |
| الأجزاء الخاصة                          | الشقة الداخلية، التوصيلات الفردية                  | المالك بصفة شخصية     |
| ذات الاستعمال الخاص<br>الأجزاء المشتركة | شرفة، موقف سيارة مخصص                              | المالك + اتحاد الملاك |

### 4.2 اتحاد الملاك - الصلاحيات والمهام

- صيانة وإدارة الأجزاء المشتركة
- تحديد الميزانية السنوية وتوزيع الحصص
- التصويت على القرارات الكبرى بالأغلبية
- تعيين مدير العمارة أو شركة إدارة
- تمثيل الملاك أمام الجهات القضائية

نسب الأصوات في اتحاد الملاك

الأغلبية البسيطة (50+%) : القرارات العادية والصيانة الدورية

الثلثان (66%) : أشغال التحسين والمصعد الجديد وإضافة خدمات

الإجماع (100%) : تغيير وجهة الأجزاء المشتركة أو البيع

## الجزء 5: قانون الإيجار السكني والتجاري

### 5.1 الإيجار السكني - القانون 12-67

| البند             | الإيجار السكني (12-67)           | الإيجار التجاري (16-49)       |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| مدة العقد         | حرة - دون حد أدنى                | لا تقل عن سنتين               |
| الزيادة في الكراء | لا تزيد عن 8% كل 3 سنوات         | وفق الاتفاق أو مؤشر الأسعار   |
| إشعار الإخلاء     | 3 أشهر (المالك) / شهر (المستأجر) | 6 أشهر لكلا الطرفين           |
| التعويض           | لا تعويض عند عدم التجديد         | التعويض الإيجاري 3 سنوات كراء |
| الضمان            | شهر إلى شهرين كراء               | حسب الاتفاق                   |

- البند الإلزامية في عقد الإيجار السكني
- هوية الطرفين (المالك والمستأجر)
  - وصف دقيق للعين المستأجرة (المساحة، الطابق، المرافق)
  - مبلغ الكراء ومواعيد الأداء (طريقة الدفع)
  - قيمة الضمان وإجراءات استرداده
  - مدة العقد وتاريخ بدء السريان
  - حالة المسكن عند التسليم (محضر إحصاء)
  - التزامات المستأجر (الصيانة اليومية)
  - التزامات المالك (الإصلاحات الكبرى)
  - شرط التنازل عن الإيجار من الباطن
  - الشروط الجزائية في حال التأخر في الأداء

### 5.3 مسطرة الإخلاء القضائي

| المرحلة            | الإجراء                                  | المدة التقريبية |
|--------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 1. إشعار رسمي      | إرسال إنذار بالأداء عبر المفوض القضائي   | 8 أيام          |
| 2. رفع الدعوى      | إيداع طلب الإخلاء لدى المحكمة الابتدائية | 15 يوما         |
| 3. الجلسة الأولى   | تبليغ الطرف الآخر وإعداد الدفاع          | 30 إلى 60 يوما  |
| 4. الحكم الابتدائي | صدور القرار لصالح المالك                 | 1 إلى 3 أشهر    |
| 5. التنفيذ         | الإخلاء الجبري بمساعدة المفوض القضائي    | 15 إلى 30 يوما  |

## الجزء 6: المسؤولية والأخطاء المهنية

ومدنية وجنائية في حال الإخلال بالتزاماته. من الضروري التأمين على المسؤولية المهنية وتطبيق قواعد الأخلاقيات المهنية بصرامة. الوكيل العقاري المرخص يتحمل مسؤولية مهنية

الالتزامات القانونية الأساسية للوكيل العقاري  
أولاً: الالتزام بالشفافية  
□ الإفصاح عن كل المعلومات المتعلقة بالعقار  
□ عدم إخفاء العيوب الخفية المعلومة  
□ الصدق في تقديم الأسعار السوقية

ثانياً: الالتزام بالنصيحة  
□ توجيه العميل للحصول على رأي قانوني  
□ التحذير من المخاطر القانونية والمالية

ثالثاً: الالتزام بالسرية  
□ عدم الإفصاح عن معلومات العملاء للغير  
□ حماية البيانات الشخصية (قانون 08-09)

### 6.2 حالات المسؤولية الجنائية

- التدليس والغش في عملية البيع
- التلاعب في ثمن البيع الحقيقي (التشطير)
- تحصيل عمولة دون ترخيص مهني
- احتجاز أموال العميل دون تفويض رسمي
- تزوير الوثائق أو استعمال وثائق مزورة
- التحريض على الغش الضريبي

### 6.3 التأمين على المسؤولية المهنية

| نوع التغطية            | ما يشملها                   | الأهمية                    |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| مسؤولية مهنية          | الأخطاء في النصيحة والتوجيه | إلزامية للحصول على الترخيص |
| تأمين الأموال المحتجزة | الودائع والعربون المودع     | ضرورية لحماية العميل       |
| مسؤولية مدنية          | الأضرار الجسدية والمادية    | مهمة لحوادث المعاينة       |

## اختبار تقييمي - الوحدة 1

اختبر معلوماتك في القانون العقاري المغربي بالإجابة على الأسئلة التالية:

1. ما هو القانون الذي ينظم الملكية المشتركة في المغرب؟  
(أ) القانون 12-67 (ب) القانون 00-18 (ج) القانون 00-44 (د) القانون 16-49  
الإجابة الصحيحة: (ب) القانون 00-18
2. ما هو واجب التسجيل المطبق على بيع العقارات السكنية؟  
(أ) 2% (ب) 6% (ج) 4% (د) 1%  
الإجابة الصحيحة: (ج) 4%
3. من المختص قانونا بتسجيل الحقوق العينية العقارية؟  
(أ) المحكمة الابتدائية (ب) الموثق (ج) المحافظة العقارية (د) الوكالة العقارية  
الإجابة الصحيحة: (ج) المحافظة العقارية
4. ما هي نسبة الأصوات المطلوبة لإضافة مصعد في عمارة في إطار الملكية المشتركة؟  
(أ) الأغلبية البسيطة (50%+1) (ب) ثلاثة أرباع (75%) (ج) الإجماع (د) الثلثان (66%)  
الإجابة الصحيحة: (د) الثلثان (66%)
5. ما هي مدة إشعار الإخلاء الذي يجب على المالك توجيهه للمستأجر في إطار الإيجار السكني؟  
(أ) شهر واحد (ب) شهران (ج) ثلاثة أشهر (د) ستة أشهر  
الإجابة الصحيحة: (ج) ثلاثة أشهر

## ملخص الوحدة 1 - النقاط الجوهرية

ما يجب حفظه بعد هذه الوحدة

□ النصوص القانونية: DOC + قانون 00-44 + 00-18 + 12-67 + 16-49

□ تكاليف البيع: 4% تسجيل + 1% محافظة + أتعاب موثق + عمولة

□ مراحل البيع: عرض □ وعد بالبيع □ توثيق □ تسجيل □ تسليم

□ الرهن: اتفاقي / قضائي / قانوني - يسجل في المحافظة

□ الملكية المشتركة: أجزاء خاصة + أجزاء مشتركة + اتحاد ملاك

□ الإيجار السكني: 3 أشهر إشعار للإخلاء + 8% حد أقصى للزيادة

□ المسؤولية المهنية: شفافية + نصيحة + سرية + تأمين إلزامي

□ الجانب الجنائي: التدليس + التشطير + تحصيل عمولة بدون ترخيص = جريمة